HMP ADVOCACIA
Hertel · Manske · Pacher

REFORMA TRIBUTÁRIA · INFORMATIVO HMP

IBS e CBS na base do ICMS

A partir de 1º de janeiro de 2027, os Estados pretendem cobrar ICMS também sobre os novos tributos. Entenda o risco, o impacto no caixa e a tese que permite discuti-lo antes do início da cobrança.

Atualizado em 4 de novembro de 2026

Em um minuto

O que muda	Em 2027 a CBS passa a ser cobrada de fato e o IBS sai da fase de testes. Até 2032 os novos tributos convivem com o ICMS, que diminui até ser extinto em 2033.
O risco	Fazendas estaduais já afirmaram que, quando forem exigíveis, IBS e CBS integrarão o "valor da operação" e, portanto, a base de cálculo do ICMS. É cobrar imposto sobre imposto.
O impacto	O ICMS devido cresce na mesma proporção do IBS e da CBS cobrados: cerca de 11% em 2027, chegando perto de 19% em 2032, conforme o cenário adotado.
A tese	Nenhuma lei complementar autoriza essa inclusão. Quando quis incluir um novo tributo na base do ICMS, o legislador o fez de forma expressa, e escolheu apenas o Imposto Seletivo.
O momento	A medida preventiva faz mais sentido antes de janeiro de 2027. Depois, o valor já terá saído do caixa, e a recuperação esbarra no fim do próprio ICMS.

1º/1/2027
início da cobrança efetiva da CBS e da fase de transição do IBS

≈ 30%
soma das alíquotas já anunciadas para CBS (TCU) e IBS (CGIBS)

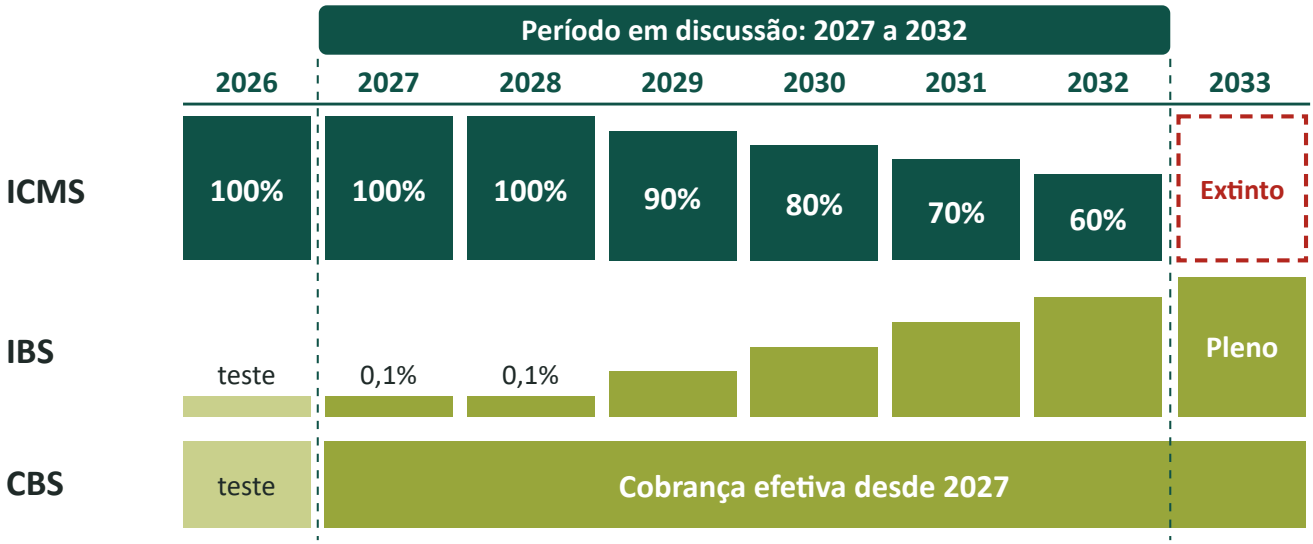
+11% a +19%
acréscimo no ICMS devido, se IBS e CBS entrarem na base (cenário ilustrativo)

HMP Advocacia | OAB/SC 1.029 | 47 3084.4100 | www.hmpadvocacia.com.br
Rua Olívio Domingos Brugnago, 125 | Vila Nova | 89.259-260 | Jaraguá do SUL/SC

1 A transição: o ICMS sai, o IBS entra

De 2027 a 2032, a empresa conviverá com dois sistemas. O ICMS mantém a alíquota cheia em 2027 e 2028 e é reduzido em 10% ao ano a partir de 2029, até desaparecer em 2033. No sentido oposto, a CBS é cobrada integralmente desde 2027, e o IBS cresce gradualmente até ocupar todo o espaço do imposto estadual.

A convivência entre ICMS, IBS e CBS (2026 a 2033)



Fonte: arts. 125 a 129 do ADCT, com a redação da EC n.º 132/2023. Alturas representativas. As alíquotas do IBS de 2029 a 2032 dependem de resolução do Senado Federal.

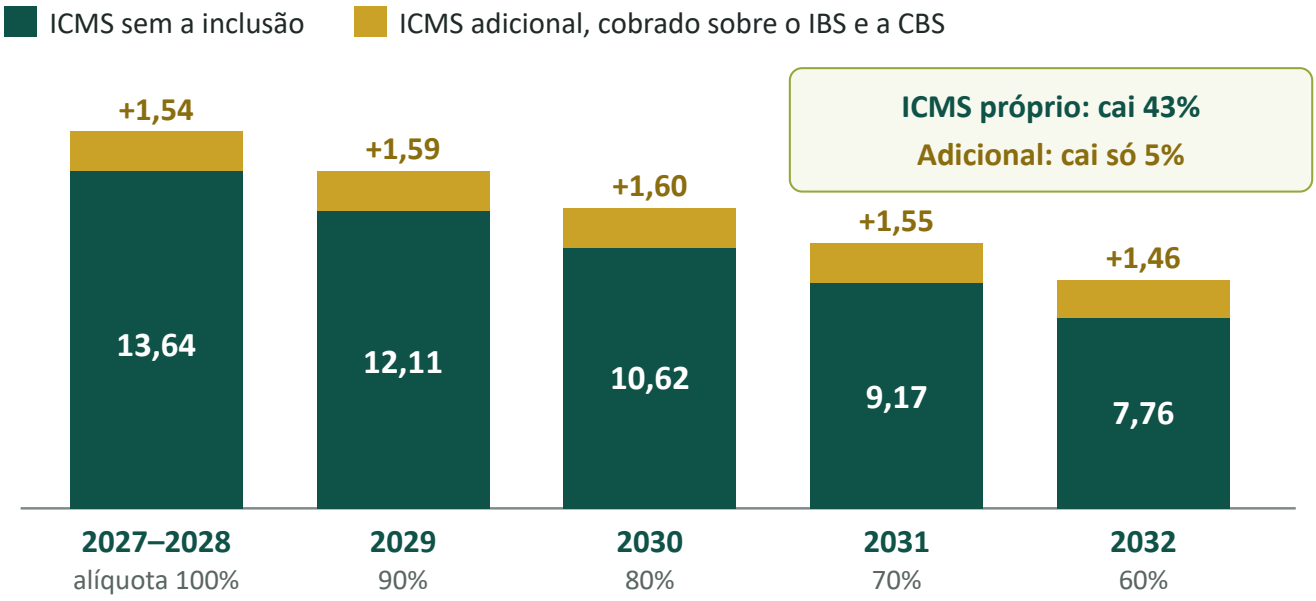
2 O problema: imposto sobre imposto

O ICMS é calculado “por dentro”: o próprio imposto integra a sua base. Se o IBS e a CBS também forem somados a essa base, cada ponto percentual do novo IVA passa a gerar mais ICMS. A carga sobe duas vezes: na alíquota do novo tributo e na base do imposto antigo.

O efeito não se dilui com a transição. O ICMS próprio cai à medida que sua alíquota é reduzida, mas o IVA cresce na mesma proporção, de modo que o ICMS cobrado sobre o IVA praticamente não diminui até 2032.

HMP Advocacia | OAB/SC 1.029 | 47 3084.4100 | www.hmpadvocacia.com.br
Rua Olívio Domingos Brugnago, 125 | Vila Nova | 89.259-260 | Jaraguá do SUL/SC

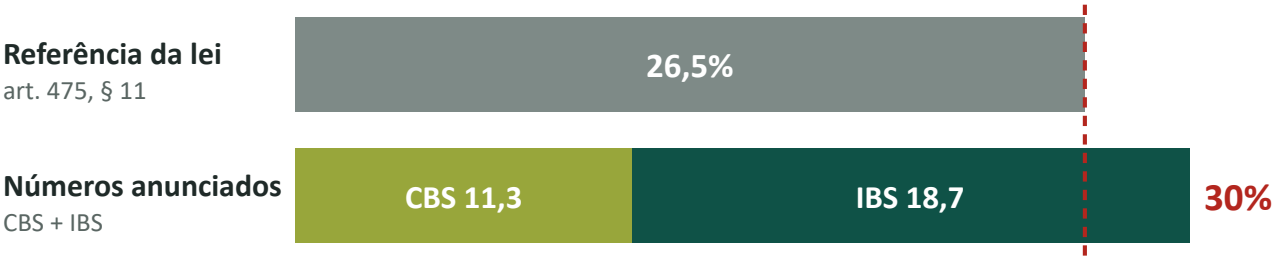
Para cada R$ 100,00 de preço, o ICMS cai, mas o imposto sobre o IVA permanece



Cenário ilustrativo: ICMS de 12%, reduzido conforme o art. 128 do ADCT e calculado por dentro; CBS e IBS somando 11,3% em 2027 e 2028; a partir de 2029, CBS de 11,3% e IBS de 10%, 20%, 30% e 40% dos 18,7 pontos projetados pelo CGIBS. Valores em reais.

Uma carga que já supera a referência da própria lei

A Lei Complementar n.º 214/2025 adotou como referência uma alíquota conjunta de 26,5% e previu mecanismos para contê-la. Os números já divulgados vão além: o Tribunal de Contas da União calculou em 11,3% a alíquota de referência da CBS para 2027 (sujeita à resolução do Senado até 15/12/2026), e o Comitê Gestor do IBS utilizou 18,7 pontos para o IBS em suas projeções. Somar esse total à base do ICMS agrava um quadro que já se afasta da neutralidade prometida.



Fontes: art. 475, § 11, da LC n.º 214/2025; TCU, TC 006.529/2026-7 (28/10/2026); Resolução CGIBS n.º 14/2026. São estimativas de origens e premissas distintas.

3 Quanto isso pode custar

O ICMS adicional pode ser estimado de forma simples: **valor do IBS e da CBS × alíquota do ICMS ÷ (1 – alíquota do ICMS)**. A tabela aplica essa conta a cada R$ 1 milhão de vendas mensais, considerando o valor da mercadoria antes dos tributos.

HMP Advocacia | OAB/SC 1.029 | 47 3084.4100 | www.hmpadvocacia.com.br
Rua Olívio Domingos Brugnago, 125 | Vila Nova | 89.259-260 | Jaraguá do SUL/SC

ICMS adicional por R$ 1 milhão de vendas mensais	Por mês em 2027	No ano de 2027	De 2027 a 2032
Alíquota interna de 12%	R$ 15,4 mil	R$ 184,9 mil	R$ 1,11 milhão
Alíquota interna de 17%	**R$ 23,1 mil**	**R$ 277,7 mil**	**R$ 1,66 milhão**

Mesmo cenário do gráfico anterior: IBS e CBS de 11,3% em 2027 e 2028, crescendo até 18,78% em 2032, e ICMS reduzido em 10% ao ano a partir de 2029. Volume de vendas constante. Não considera créditos de entrada, benefícios fiscais, substituição tributária nem diferencial de alíquotas. As alíquotas efetivas ainda dependem de atos do Senado Federal.

> **Na prática:** uma empresa que vende R$ 5 milhões por mês, sujeita à alíquota de 17%, pode recolher cerca de R$ 115 mil a mais de ICMS por mês já em 2027, ou R$ 8,3 milhões ao longo da transição. O cálculo exato depende da apuração de cada estabelecimento e dos regimes especiais aplicáveis.

4 Os fundamentos da tese

- **Legalidade estrita.** A base de cálculo do ICMS é matéria reservada à lei complementar (arts. 146, III, "a", e 155, § 2º, XII, "i", da Constituição; art. 97 do CTN). O art. 13 da LC n.º 87/1996 não menciona IBS nem CBS.
- **Silêncio eloquente.** Ao ajustar a Lei Kandir à reforma, a LC n.º 227/2026 incluiu expressamente na base do ICMS apenas o Imposto Seletivo, a partir de 2027. O IBS e a CBS ficaram de fora.
- **Desenho do novo IVA.** IBS e CBS são cobrados "por fora", destacados no documento fiscal e recolhidos com segregação de pagamentos. Não compõem o preço da mercadoria: transitam pela empresa em direção aos entes públicos.
- **Reciprocidade negada.** A própria LC n.º 214/2025 excluiu o ICMS da base do IBS e da CBS durante a transição, justamente para evitar o efeito cascata. Exigir o caminho inverso, por mera interpretação, contraria a neutralidade do sistema.
- **Coerência com o STF.** No Tema 69 da repercussão geral, o Supremo afastou da base de tributos sobre a receita valores que apenas transitam pela contabilidade do contribuinte. A lógica é aplicável aos novos tributos.

> **E em Santa Catarina?** A Fazenda catarinense afastou a inclusão apenas para 2026, quando IBS e CBS ainda não são recolhidos de fato. Até esta data, não há ato que afaste a inclusão a partir de 2027, enquanto São Paulo, Paraná e Distrito Federal já formalizaram o entendimento de que ela é devida.

5 Por que agir antes de 2027

Em uma discussão tributária comum, quem paga e depois vence recupera o valor por compensação. Aqui essa saída se estreita: o ICMS será reduzido a partir de 2029 e extinto em 2033, e um eventual crédito tende a crescer justamente enquanto o imposto contra o qual seria compensado desaparece. Para o Estado, ao contrário, a eventual cobrança posterior é simples, porque todas as notas já estarão em seu poder.

HMP Advocacia | OAB/SC 1.029 | 47 3084.4100 | www.hmpadvocacia.com.br
Rua Olívio Domingos Brugnago, 125 | Vila Nova | 89.259-260 | Jaraguá do SUL/SC

Quem suporta o risco de esperar

Com liminar, se o Estado vencer	Sem liminar, se a empresa vencer
Dados já em poder do fisco	Caixa já retirado da operação
Cálculo simples, nota a nota	Crédito só após o trânsito em julgado
Cobrança com acréscimos legais	ICMS cada vez menor, até acabar
Execução fiscal contra empresa ativa	Precatório ou 240 parcelas
O Estado recebe tudo	**O caixa não volta a tempo**

Elaboração própria a partir da legislação da reforma tributária (ADCT, arts. 125 a 134).

6 O cenário nos tribunais

A discussão é nova e ainda não há posição do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Já existem sentenças de mérito favoráveis ao contribuinte com os fundamentos acima, todas sujeitas a recurso:

- 2ª Vara da Fazenda Pública de Santos/SP, processo 1005586-56.2026.8.26.0562, sentença de 09/10/2026;
- 16ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo/SP, processos 1153106-92.2026.8.26.0053 (21/10/2026) e 1138866-98.2026.8.26.0053 (26/10/2026);
- 3ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo/SP, processo 1155211-42.2026.8.26.0053, sentença de 27/10/2026;
- 6ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, liminar em mandado de segurança coletivo, processo 0712732-38.2026.8.07.0018.

O cenário no Judiciário ainda é dividido. Ao lado das sentenças favoráveis, há liminares concedidas em São Paulo e no Distrito Federal. Há também decisões que negaram a liminar, em São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina, em geral porque a cobrança só começa em 2027 ou porque o juízo preferiu ouvir antes o Estado.

Essas negativas são provisórias e, até aqui, quase não enfrentaram o mérito da tese. Por isso, a estratégia, a autoridade indicada e a prova do risco precisam ser construídas caso a caso.

HMP Advocacia | OAB/SC 1.029 | 47 3084.4100 | www.hmpadvocacia.com.br
Rua Olívio Domingos Brugnago, 125 | Vila Nova | 89.259-260 | Jaraguá do SUL/SC

7 Como podemos ajudar

1 Diagnóstico

Leitura da apuração (DIME/EFD), dos estabelecimentos, das alíquotas praticadas e dos regimes especiais, como TTDs e créditos presumidos.

2 Cálculo do impacto

Estimativa mensal e acumulada do ICMS adicional, com cenários de alíquota, para decisão da diretoria e da contabilidade.

3 Medida judicial

Mandado de segurança preventivo, com pedido de liminar, contra a autoridade competente para lançar e cobrar o imposto.

4 Acompanhamento

Monitoramento das decisões e orientação para a parametrização fiscal durante toda a transição.

Converse com a nossa equipe tributária

HMP Advocacia · Hertel · Manske · Pacher · OAB/SC 1.029

Gustavo Pacher · OAB/SC 19.040

(47) 3084-4100 · atendimento@hmpadvocacia.com.br · www.hmpadvocacia.com.br

Rua Olívio Domingos Brugnago, 125, Vila Nova, Jaraguá do Sul/SC

Material de caráter exclusivamente informativo, elaborado em 4 de novembro de 2026 com base na legislação, nos atos administrativos e nas decisões então disponíveis. Não constitui parecer jurídico, não substitui a análise do caso concreto e não representa promessa ou garantia de resultado. Os valores são estimativas ilustrativas, sujeitas às alíquotas que vierem a ser fixadas e à situação de cada contribuinte.